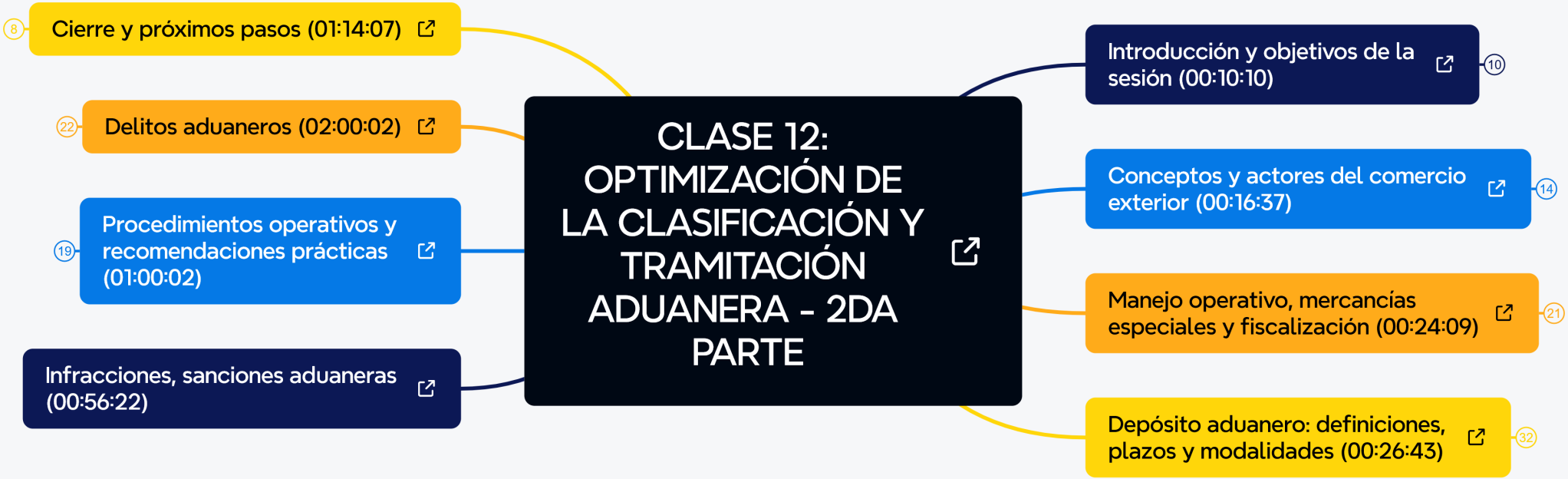
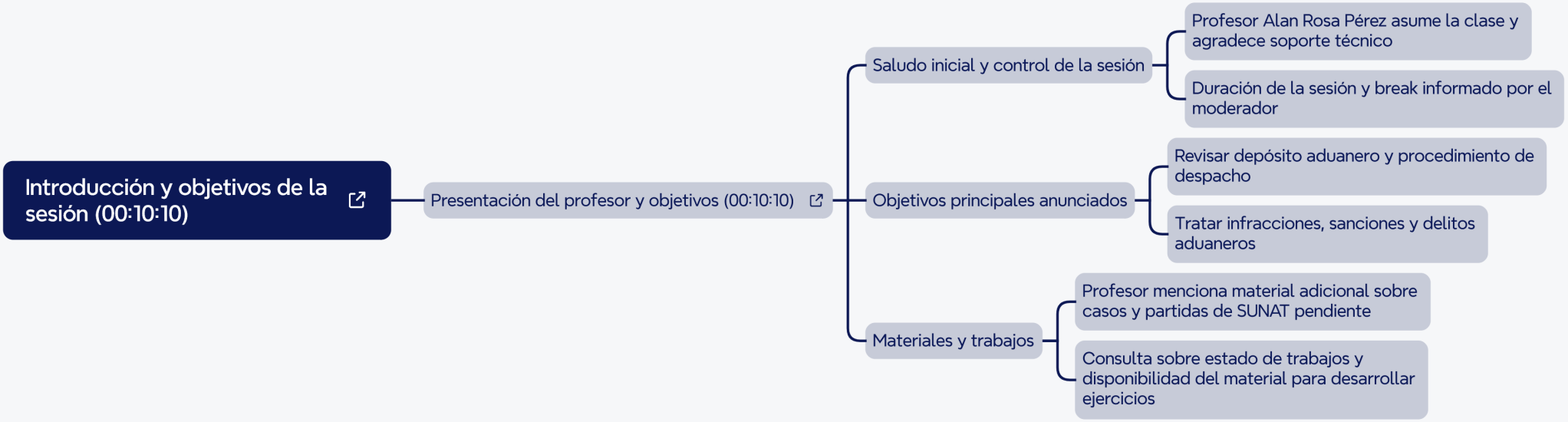
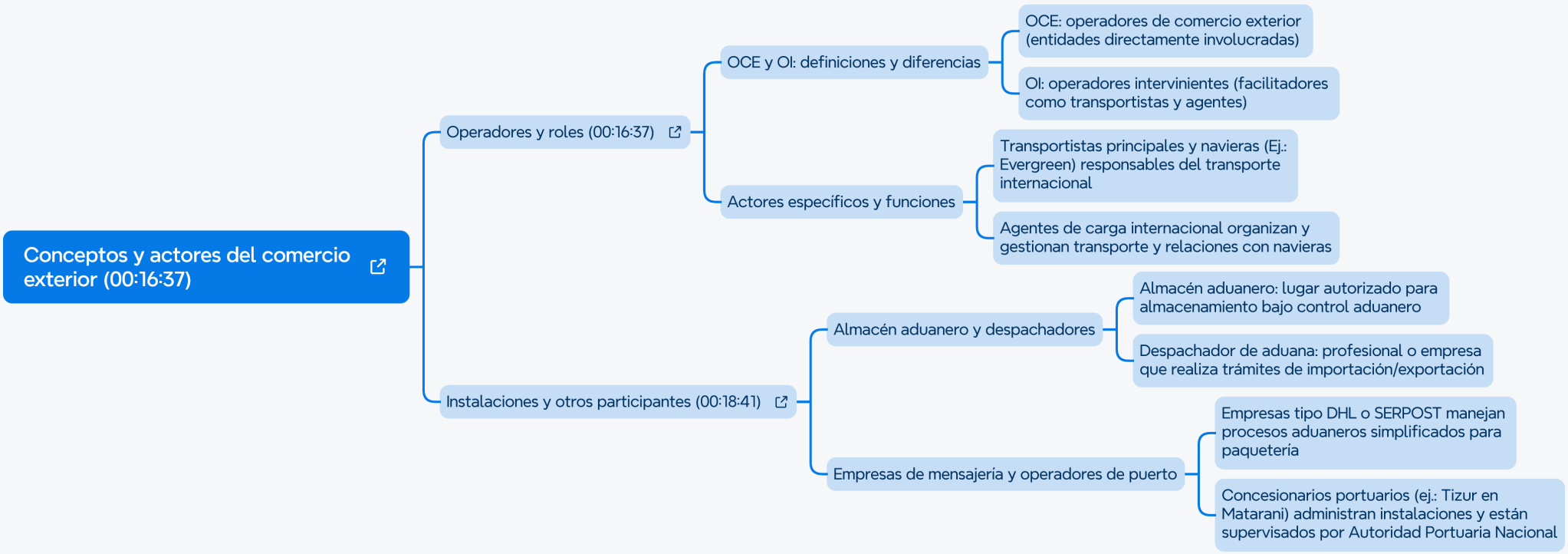
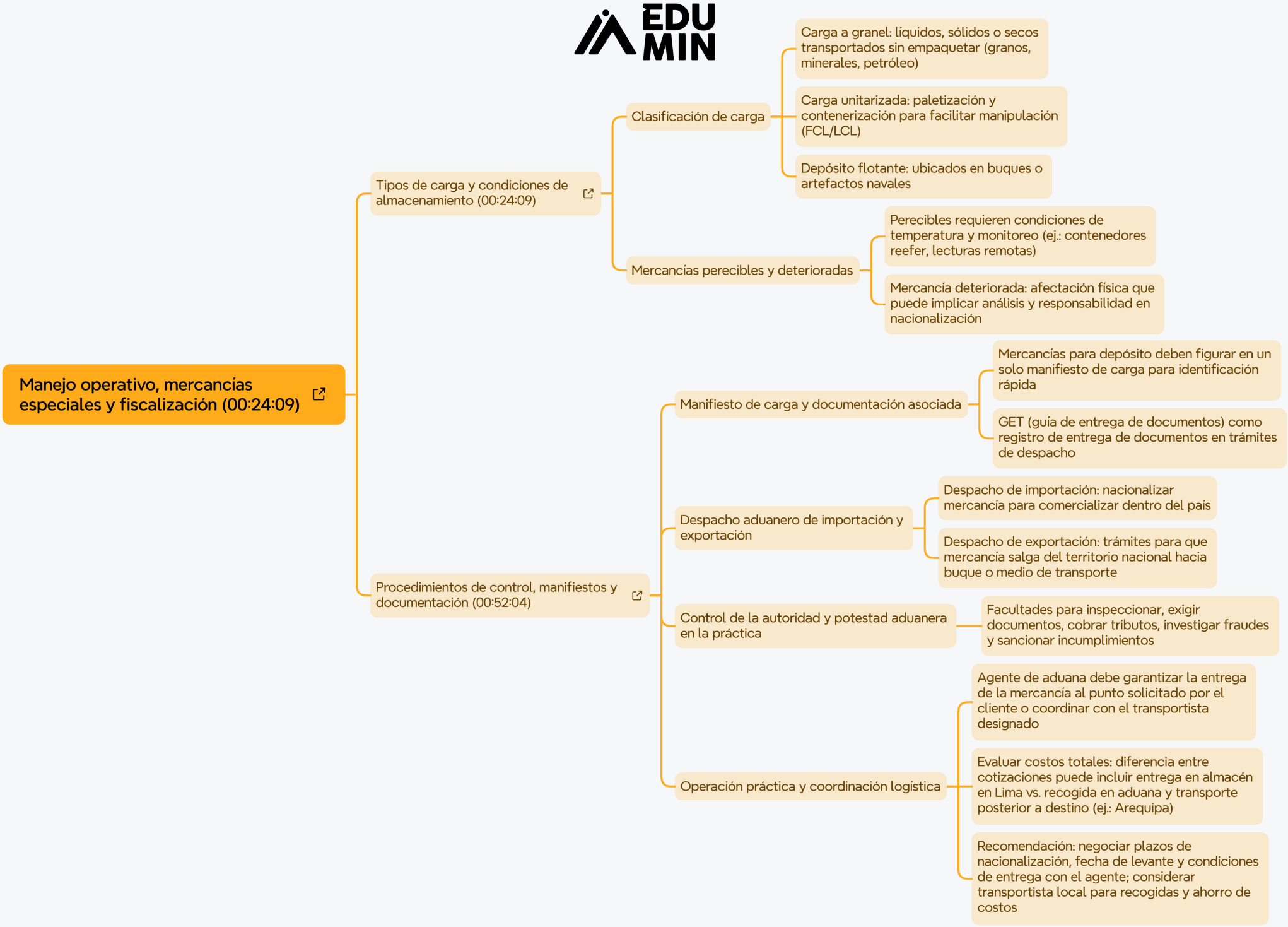
EDU MIN


CLASE 12: OPTIMIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN ADUANERA - 2DA PARTE
Introducción y objetivos de la sesión (00:10:10)
10
Conceptos y actores del comercio exterior (00:16:37)
14
Manejo operativo, mercancías especiales y fiscalización (00:24:09)
21
Depósito aduanero: definiciones, plazos y modalidades (00:26:43)
32
Cierre y próximos pasos (01:14:07)
8
Delitos aduaneros (02:00:02)
22
Procedimientos operativos y recomendaciones prácticas (01:00:02)
19
Infracciones, sanciones aduaneras (00:56:22)


Introducción y objetivos de la sesión (00:10:10)
Presentación del profesor y objetivos (00:10:10)
Saludo inicial y control de la sesión
Profesor Alan Rosa Pérez asume la clase y agradece soporte técnico
Duración de la sesión y break informado por el moderador
Objetivos principales anunciados
Revisar depósito aduanero y procedimiento de despacho
Tratar infracciones, sanciones y delitos aduaneros
Materiales y trabajos
Profesor menciona material adicional sobre casos y partidas de SUNAT pendiente
Consulta sobre estado de trabajos y disponibilidad del material para desarrollar ejercicios


Conceptos y actores del comercio exterior (00:16:37)
Operadores y roles (00:16:37)
OCE y OI: definiciones y diferencias
OCE: operadores de comercio exterior (entidades directamente involucradas)
OI: operadores intervinientes (facilitadores como transportistas y agentes)
Actores específicos y funciones
Transportistas principales y navieras (Ej.: Evergreen) responsables del transporte internacional
Agentes de carga internacional organizan y gestionan transporte y relaciones con navieras
Instalaciones y otros participantes (00:18:41)
Almacén aduanero y despachadores
Almacén aduanero: lugar autorizado para almacenamiento bajo control aduanero
Despachador de aduana: profesional o empresa que realiza trámites de importación/exportación
Empresas de mensajería y operadores de puerto
Empresas tipo DHL o SERPOST manejan procesos aduaneros simplificados para paquetería
Concesionarios portuarios (ej.: Tizur en Matarani) administran instalaciones y están supervisados por Autoridad Portuaria Nacional

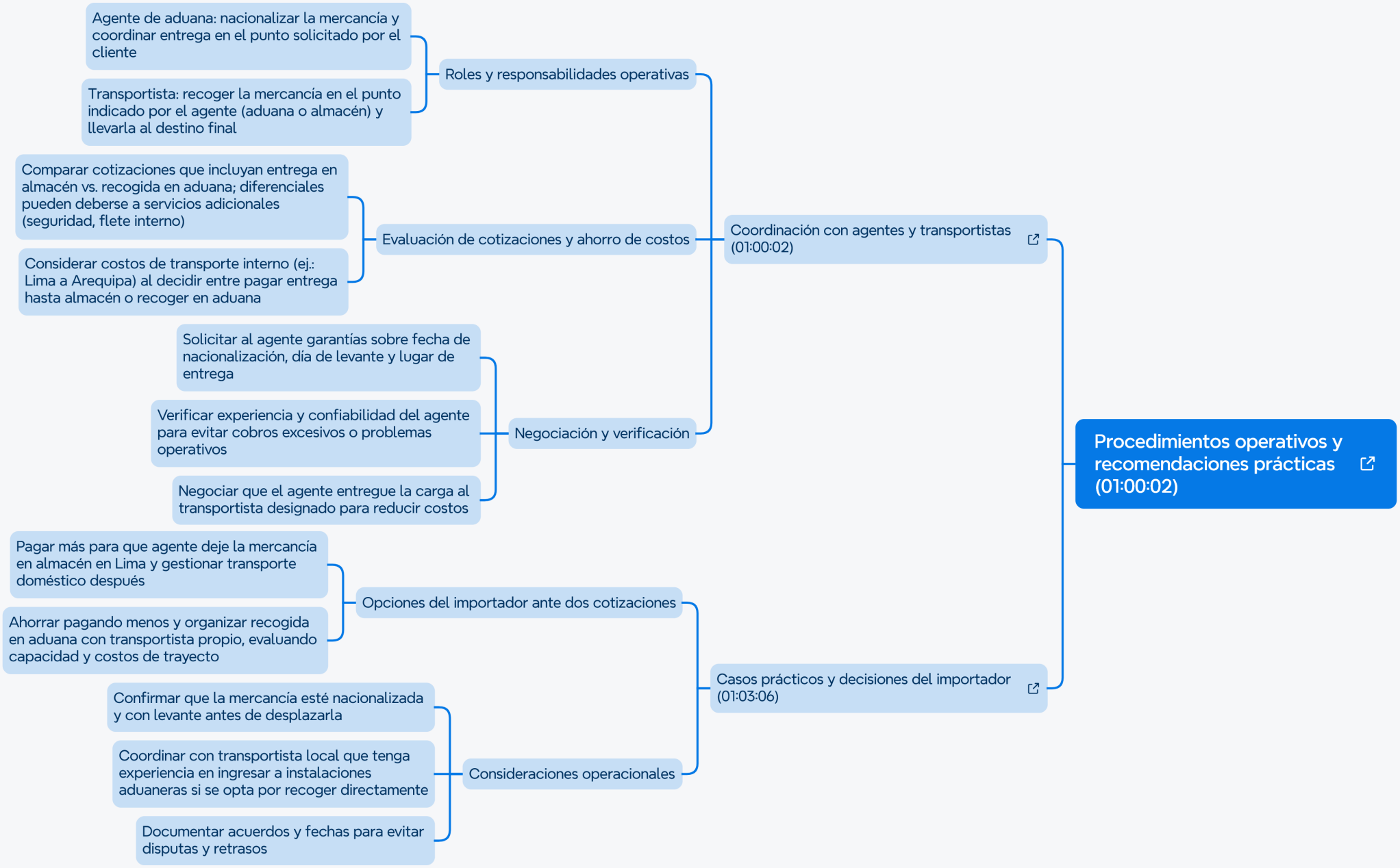

Manejo operativo, mercancías especiales y fiscalización (00:24:09)
Tipos de carga y condiciones de almacenamiento (00:24:09)
Clasificación de carga
Carga a granel: líquidos, sólidos o secos transportados sin empaquetar (granos, minerales, petróleo)
Carga unitarizada: paletización y contenerización para facilitar manipulación (FCL/LCL)
Depósito flotante: ubicados en buques o artefactos navales
Mercancías perecibles y deterioradas
Perecibles requieren condiciones de temperatura y monitoreo (ej.: contenedores reefer, lecturas remotas)
Mercancía deteriorada: afectación física que puede implicar análisis y responsabilidad en nacionalización
Procedimientos de control, manifiestos y documentación (00:52:04)
Manifiesto de carga y documentación asociada
Mercancías para depósito deben figurar en un solo manifiesto de carga para identificación rápida
GET (guía de entrega de documentos) como registro de entrega de documentos en trámites de despacho
Despacho aduanero de importación y exportación
Despacho de importación: nacionalizar mercancía para comercializar dentro del país
Despacho de exportación: trámites para que mercancía salga del territorio nacional hacia buque o medio de transporte
Control de la autoridad y potestad aduanera en la práctica
Facultades para inspeccionar, exigir documentos, cobrar tributos, investigar fraudes y sancionar incumplimientos
Operación práctica y coordinación logística
Agente de aduana debe garantizar la entrega de la mercancía al punto solicitado por el cliente o coordinar con el transportista designado
Evaluar costos totales: diferencia entre cotizaciones puede incluir entrega en almacén en Lima vs. recogida en aduana y transporte posterior a destino (ej.: Arequipa)
Recomendación: negociar plazos de nacionalización, fecha de levante y condiciones de entrega con el agente; considerar transportista local para recogidas y ahorro de costos

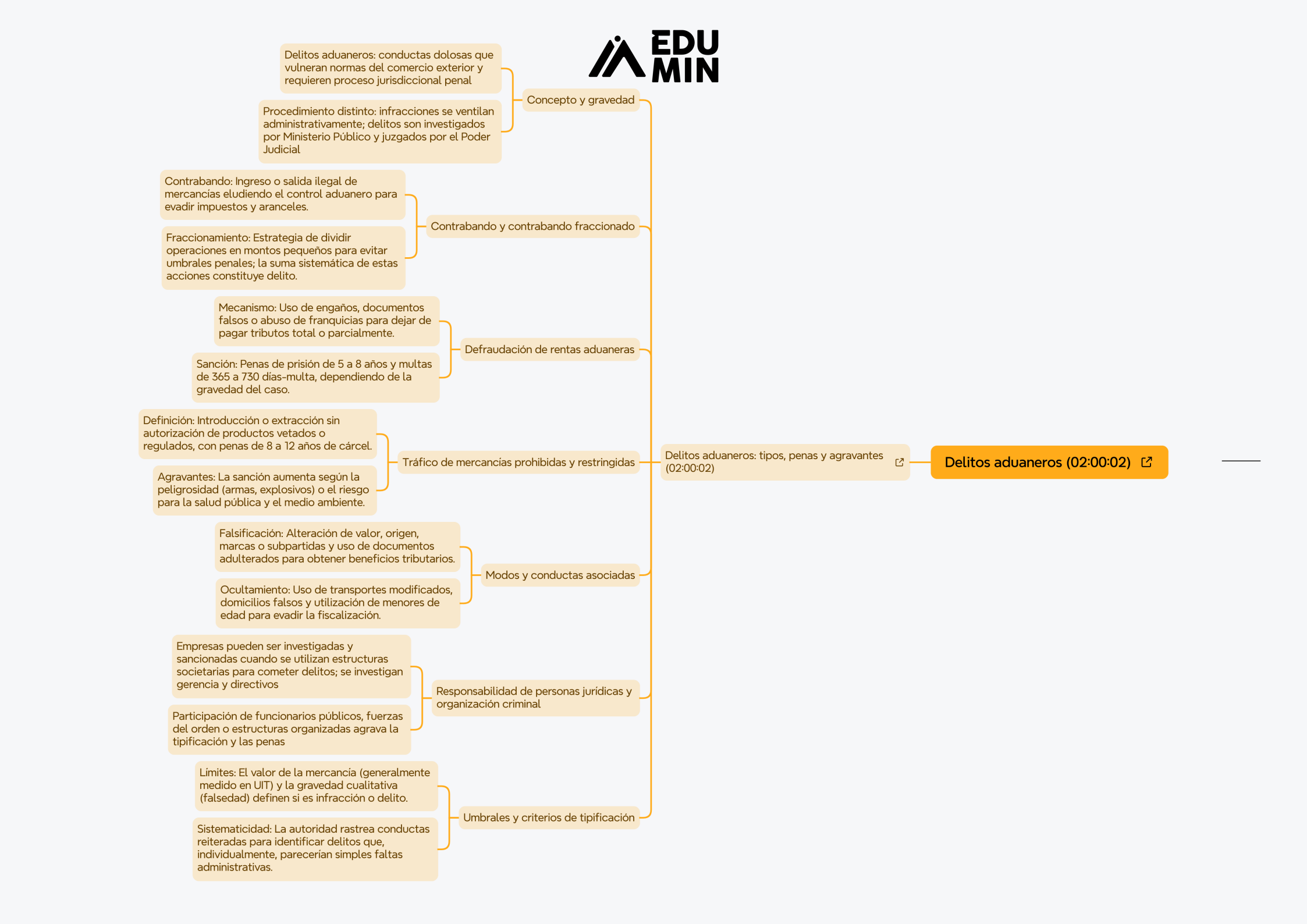
# Depósito aduanero: definiciones, plazos y modalidades (00:26:43)

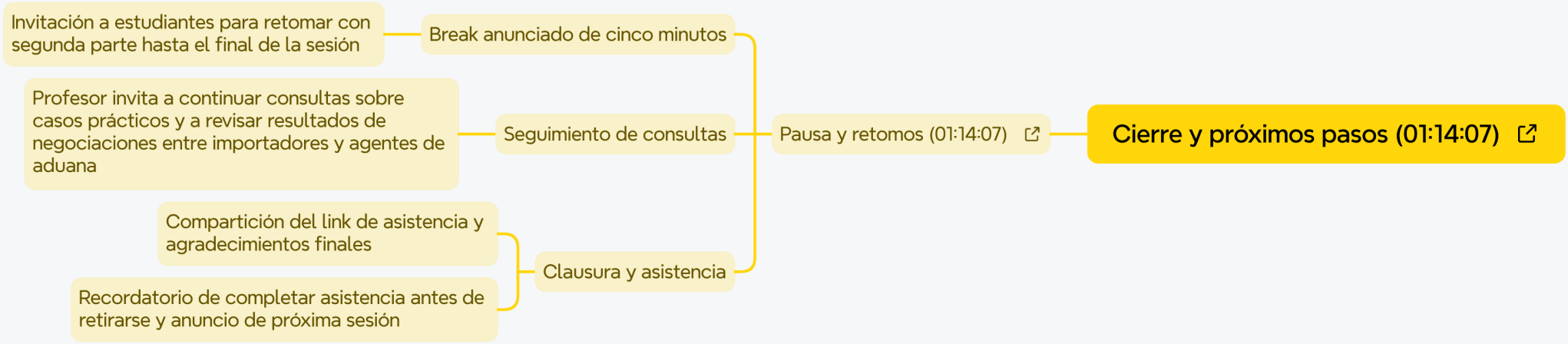
- Definición y finalidad del régimen (00:26:43)
  - Qué es el depósito aduanero
    - Régimen que permite almacenar mercancías en depósito aduanero por tiempo específico sin nacionalizarlas
    - Asociado mayormente a importaciones y facilita manejo de lotes parciales
  - Relación con destinación aduanera y potestad aduanera
    - Destinación aduanera: manifestación de voluntad del declarante para acogerse a un régimen
    - Potestad aduanera: facultades de la autoridad para controlar entrada/salida, inspeccionar y sancionar
- Sujetos, plazos y requisitos (00:40:10)
  - Depositante y depositario
    - Depositante: dueño o consignatario que vincula mercancía al depósito
    - Depositario: responsable autorizado del depósito bajo control aduanero
  - Plazos máximos y condiciones especiales
    - Plazo máximo autorizado: 12 meses desde la numeración de la declaración (DAN)
    - Para mercancías perecibles el plazo no puede exceder la fecha de vencimiento; ejemplo: productos farmacéuticos con control entre 2 y 8 °C
  - Requisitos formales
    - RUC en condición de habido y consignación en un solo manifiesto de carga
    - No permitir que una misma declaración tenga distintos consignatarios para simplificar control
  - Uso estratégico del régimen
    - Permite a importadores con limitación financiera nacionalizar parcial y progresivamente la mercancía
    - Retiro parcial mensual o en plazos (ej.: nacionalizar 1.000 de 12.000 unidades) para vender y financiar posteriores retiradas
    - Beneficio operativo y financiero para primeras importaciones o flujos estacionales
- Modalidades de despacho y mercancías restringidas (00:49:50)
  - Modalidades del trámite de depósito aduanero
    - Despacho anticipado: tramitación antes de la llegada del medio de transporte para agilizar levante
    - Despacho diferido: tramitación después de la llegada, útil para confirmar detalles de carga
    - Urgente: antes de la llegada y hasta 7 días calendario tras término de descarga
  - Mercancías que no pueden acogerse al régimen
    - Mercancías ya destinadas a otro régimen (consumo, tránsito, admisión temporal)
    - Prohibidas por ley, explosivos, armas y municiones, equipajes/menajes, vehículos que no cumplan requisitos técnicos
  - Abandono legal y voluntario
    - Abandono legal: incumplimiento de plazos o trámites que deriva en disposición aduanera
    - Abandono voluntario: titular renuncia por costos o restricciones; mercancía pasa a depósito aduanero para disposición final

# Infracciones, sanciones aduaneras (00:56:22)

- Distinción conceptual y ejemplos (00:56:22)
  - Diferencia entre infracción y delito
    - Infracción: actos u omisiones que violan normativa aduanera, generalmente sancionados con multas o sanciones administrativas
    - Delito: conducta grave que infringe la ley penal (ej.: contrabando, ingreso de mercancías prohibidas) y genera responsabilidad penal
  - Ejemplos de infracciones comunes
    - Declaraciones incorrectas, omisión de pago de tributos, incumplimiento de plazos, no presentar documentos requeridos
    - Errores en clasificación arancelaria o documentación ilegible que generan observaciones y sanciones administrativas
- Principios, potestades y características de las infracciones (01:22:49)
  - Potestad punitiva y potestad aduanera
    - Administración aduanera aplica la legislación y tiene capacidad punitiva según artículo 189 de la Ley General de Aduanas
    - Potestad aduanera engloba facultades de control, inspección, sanción y medidas cautelares
  - Principios que rigen las sanciones
    - Irretroactividad: la ley vigente al momento del hecho es la aplicable; excepción si la nueva norma es más favorable (retroactividad benigna)
    - Tipicidad y legalidad: infracciones deben estar previstas de forma clara y no pueden crearse por interpretación extensiva
    - Objetividad de la prueba: las infracciones deben demostrarse con hechos verificables, no suposiciones
  - Consecuencias habituales
    - Desembocan en sanción: multas, comisos, suspensiones, cancelaciones e inhabilitaciones según gravedad
- Supuestos no sancionables, rectificaciones y atenuantes (01:31:28)
  - Supuestos no sancionables
    - Errores de transcripción o codificación: fallos formales verificables que pueden presumirse de buena fe y ser subsanados
    - Caso fortuito o fuerza mayor: eventos extraordinarios no imputables (Artículo 19)
  - Rectificaciones y plazos
    - Despacho anticipado permite rectificaciones dentro de 15 días calendarios tras término de descarga sin multa, salvo casos específicos del reglamento
    - Recuperación tras levante: si el consignatario encuentra mercancía mayor o distinta, puede pagar la deuda tributaria y recargos en vez de sufrir sanción, si se sustenta adecuadamente
    - Reembarque con multa: alternativa para mercancía no declarada descubierta en reconocimiento físico; plazo de 30 días para reembarque y reducir sanción o evitar comiso
  - Atenuantes y agravantes
    - Atenuantes: subsanación voluntaria, ausencia de dolo, certificación OEA (Operador Económico Autorizado) y cooperación
    - Agravantes: intencionalidad, reincidencia, mayor perjuicio económico, afectación del control aduanero
    - Proporcionalidad y graduación: la autoridad puede ajustar sanciones dentro de rangos para asegurar proporcionalidad
- Clasificación de sujetos, tabla de sanciones y sanciones específicas (01:54:41)
  - Sujetos de las infracciones
    - Operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros regulados por la Ley General de Aduanas
    - Triple clasificación asigna obligaciones y sanciones diferenciadas según rol
  - Tabla de sanciones y principios de aplicación
    - Infracciones codificadas en tabla con códigos y rangos; principio de especialidad limita ámbito de aplicación por tipo de operador
  - Sanciones posibles y montos referenciales
    - Multas pecuniarias expresadas en dólares o moneda nacional; pago según tipo de cambio de la fecha
    - Comiso: privación definitiva de la propiedad de la mercancía; pérdida total como sanción
    - Suspensión: paralización temporal de autorización para operar (supuestos limitados, p. ej. incumplimiento de garantía)
    - Cancelación: retiro definitivo de la autorización (categoría muy grave)
    - Inhabilitación: limitación para ejercer actividades (pocos supuestos actualmente)
    - Multas por presentar declaración no autorizada: hasta 20 UITs (UIT a la fecha referida en sesión = S/ 5,350)
  - Comiso y multa posterior
    - Si la mercancía o medio de transporte no son hallados al decretarse el comiso, se impone multa adicional igual al valor FOB de la mercancía
    - Obligación de entrega de mercancía a la autoridad; incumplimiento genera multa
  - Modificaciones normativas y efectos
    - Cambios recientes: adición de supuestos no sancionables, flexibilización para categorías (p. ej. A), eliminación del régimen de incentivos por distorsiones, y generalización de criterios para sanciones graves
    - Efecto mixto: algunas modificaciones benefician y otras endurecen sanciones; revisar caso por caso


Procedimientos operativos y recomendaciones prácticas (01:00:02)
Coordinación con agentes y transportistas (01:00:02)
Roles y responsabilidades operativas
Agente de aduana: nacionalizar la mercancía y coordinar entrega en el punto solicitado por el cliente
Transportista: recoger la mercancía en el punto indicado por el agente (aduana o almacén) y llevarla al destino final
Evaluación de cotizaciones y ahorro de costos
Comparar cotizaciones que incluyan entrega en almacén vs. recogida en aduana; diferenciales pueden deberse a servicios adicionales (seguridad, flete interno)
Considerar costos de transporte interno (ej.: Lima a Arequipa) al decidir entre pagar entrega hasta almacén o recoger en aduana
Negociación y verificación
Solicitar al agente garantías sobre fecha de nacionalización, día de levante y lugar de entrega
Verificar experiencia y confiabilidad del agente para evitar cobros excesivos o problemas operativos
Negociar que el agente entregue la carga al transportista designado para reducir costos
Casos prácticos y decisiones del importador (01:03:06)
Opciones del importador ante dos cotizaciones
Pagar más para que agente deje la mercancía en almacén en Lima y gestionar transporte doméstico después
Ahorrar pagando menos y organizar recogida en aduana con transportista propio, evaluando capacidad y costos de trayecto
Consideraciones operacionales
Confirmar que la mercancía esté nacionalizada y con levante antes de desplazarla
Coordinar con transportista local que tenga experiencia en ingresar a instalaciones aduaneras si se opta por recoger directamente
Documentar acuerdos y fechas para evitar disputas y retrasos


Delitos aduaneros: tipos, penas y agravantes (02:00:02)
Delitos aduaneros (02:00:02)
Concepto y gravedad
Delitos aduaneros: conductas dolosas que vulneran normas del comercio exterior y requieren proceso jurisdiccional penal
Procedimiento distinto: infracciones se ventilan administrativamente; delitos son investigados por Ministerio Público y juzgados por el Poder Judicial
Contrabando y contrabando fraccionado
Contrabando: Ingreso o salida ilegal de mercancías eludiendo el control aduanero para evadir impuestos y aranceles.
Fraccionamiento: Estrategia de dividir operaciones en montos pequeños para evitar umbrales penales; la suma sistemática de estas acciones constituye delito.
Defraudación de rentas aduaneras
Mecanismo: Uso de engaños, documentos falsos o abuso de franquicias para dejar de pagar tributos total o parcialmente.
Sanción: Penas de prisión de 5 a 8 años y multas de 365 a 730 días-multa, dependiendo de la gravedad del caso.
Tráfico de mercancías prohibidas y restringidas
Definición: Introducción o extracción sin autorización de productos vetados o regulados, con penas de 8 a 12 años de cárcel.
Agravantes: La sanción aumenta según la peligrosidad (armas, explosivos) o el riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
Modos y conductas asociadas
Falsificación: Alteración de valor, origen, marcas o subpartidas y uso de documentos adulterados para obtener beneficios tributarios.
Ocultamiento: Uso de transportes modificados, domicilios falsos y utilización de menores de edad para evadir la fiscalización.
Responsabilidad de personas jurídicas y organización criminal
Empresas pueden ser investigadas y sancionadas cuando se utilizan estructuras societarias para cometer delitos; se investigan gerencia y directivos
Participación de funcionarios públicos, fuerzas del orden o estructuras organizadas agrava la tipificación y las penas
Umbrales y criterios de tipificación
Límites: El valor de la mercancía (generalmente medido en UIT) y la gravedad cualitativa (falsedad) definen si es infracción o delito.
Sistematicidad: La autoridad rastrea conductas reiteradas para identificar delitos que, individualmente, parecerían simples faltas administrativas.


Invitación a estudiantes para retomar con segunda parte hasta el final de la sesión
Break anunciado de cinco minutos
Profesor invita a continuar consultas sobre casos prácticos y a revisar resultados de negociaciones entre importadores y agentes de aduana
Seguimiento de consultas
Compartición del link de asistencia y agradecimientos finales
Recordatorio de completar asistencia antes de retirarse y anuncio de próxima sesión
Clausura y asistencia
Pausa y retomos (01:14:07)
Cierre y próximos pasos (01:14:07)